

Открытое акционерное общество  
«Сбер Банк»

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания  
Малого кредитного комитета  
ОАО «Сбер Банк»

УСЛОВИЯ (с 09.06.2026)

02.09.2022 №01/01-07/396

02.09.2022 № 99

г. Минск

предоставления кредита «Бизнес-  
Экспресс»

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Условия предоставления кредита «Бизнес-Экспресс» (далее – Условия) являются офертой, содержащей условия и порядок заключения с юридическими лицами, относящимися к сегментам «Малый» и «Микро»<sup>1</sup>, и имеющим в ОАО «Сбер Банк» (далее - Банк) действующий текущий (расчетный) банковский счет, настоящего Кредитного договора по кредиту «Бизнес-Экспресс».

2. Настоящие Условия размещаются на официальном интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.sber-bank.by](http://www.sber-bank.by)) раздел «Бизнесу» (дальнейший маршрут: «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – «Бизнес-Экспресс» – Узнать больше - Документы - Условия (оферта)»).

3. Настоящие Условия, Заявление на предоставление кредита «Бизнес-Экспресс», оформленное в соответствии с требованиями настоящих Условий, Перечень признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации, размещенные на официальном сайте Банка, в совокупности составляют условия настоящего Кредитного договора.

## ГЛАВА 2 ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. Для целей настоящих Условий используются следующие термины, сокращения и их определения:

---

<sup>1</sup> Отнесение юридического лица к сегменту «Малый», «Микро» определяется Банком на основании своих локальных правовых актов.

Акцепт оферты – принятие предложения Банка заключить настоящий Кредитный договор на основании положений, изложенных в настоящих Условиях;

Банк, Кредитодатель – ОАО «Сбер Банк». Термины Кредитодатель и Банк используются в настоящих Условиях взаимозаменяемо и имеют одинаковое значение;

Заявление – Заявление на предоставление кредита «Бизнес-Экспресс», размещенное на официальном интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.sber-bank.by](http://www.sber-bank.by)) раздел «Малому бизнесу» (дальнейший маршрут: «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – кредит «Бизнес-Экспресс» – Документы - Условия (оферта)») – документы - документы для юридического лица), оформленное в зависимости от выбранной Кредитополучателем формы предоставления кредита и направленное Клиентом в Банк посредством СДБО, с целью заключения настоящего Кредитного договора.

Клиентский менеджер – работник Банка, осуществляющий в рамках своих должностных обязанностей взаимодействие с клиентами Банка, относящимися в соответствии с локальными правовыми актами Банка к сегментам «Микро», «Малый».

Кредитный договор – договор по предоставлению кредита «Бизнес-Экспресс», заключенный между Кредитодателем и Кредитополучателем, посредством акцепта настоящих Условий, определяющих права и обязанности Сторон по Кредитному договору, основания и порядок досрочного возврата (погашения) кредита, порядок списания (в том числе досрочно) непогашенной суммы кредита, начисленных процентов и штрафных санкций, прочие условия Кредитного договора.

Кредитополучатель, Клиент – юридическое лицо, относящееся к сегментам «Микро» или «Малый», имеющие действующий текущий (расчетный) банковский счет в Банке.

Оферта о расторжении настоящего Кредитного договора по инициативе Кредитополучателя - предложение Кредитополучателя расторгнуть настоящий Кредитный договор в соответствии с требованиями пункта 17 настоящих Условий путем направления ходатайства (оферты) о расторжении Кредитного договора посредством СДБО.

Официальный сайт Банка – официальный интернет-сайт ОАО «Сбер Банк» в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.sber-bank.by](http://www.sber-bank.by)).

Руководитель Кредитополучателя, Клиента (далее по тексту Условий - руководитель, уполномоченное лицо) – физическое лицо, которое в соответствии с законодательством и учредительными документами юридического лица осуществляет руководство этим юридическим лицом, в том числе выполняет функции его единоличного исполнительного органа; лицо, возглавляющее коллегиальный исполнительный орган юридического лица. При передаче полномочий руководителя юридического лица по гражданско-правовому договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю

(управляющему) руководителем является руководитель управляющей организации, либо индивидуальный предприниматель (управляющий).

Сборник вознаграждений - локальный правовой акт Банка «Сборник вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк», размещенный на официальном сайте Банка.

Системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО) - совокупность процедур и программно-технических комплексов дистанционного банковского обслуживания, посредством которых клиентам оказывается широкий спектр банковских услуг без непосредственного их обращения в Банк.

Стороны – Банк и Кредитополучатель при обобщенном упоминании.

Структурные подразделения Банка – Региональные дирекции и Центры развития малого бизнеса.

Субъект персональных данных – физическое лицо, в отношении которого Банком осуществляется обработка персональных данных.

Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности.

Термины «настоящий Кредитный договор», «настоящие Условия», «настоящая оферта» используются взаимозаменяемо и имеют одинаковое значение.

### ГЛАВА 3

#### ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

5. Настоящий Кредитный договор заключается путем акцепта Кредитополучателем публичной оферты (принятия предложения Банка заключить настоящий Кредитный договор на основании положений, изложенных в настоящих Условиях). Настоящий Кредитный договор признается заключенным с момента получения Банком акцепта Кредитополучателя настоящей оферты Банка.

Акцепт оферты считается полным и безоговорочным, если Кредитополучателем выполнены в совокупности следующие условия:

5.1. в Банк посредством СДБО предоставлено Заявление на получение кредита в виде документа в электронном виде, и являющееся вложенным файлом в электронный документ, подписанный руководителем Кредитополучателя с использованием его ЭЦП. Форма заполненного Заявления должна соответствовать выбранной Кредитополучателем форме предоставления кредита;

5.2. в Банк посредством СДБО предоставлены Согласие на предоставление кредитного отчета из системы «Кредитный регистр», Согласие физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о

правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях руководителя Кредитополучателя, предоставленные в виде документа в электронном виде, путем сканирования и являющегося вложенным файлом в электронный документ, подписанный руководителем Кредитополучателя с использованием его ЭЦП (для всех Кредитополучателей).

5.3. в Банк посредством СДБО предоставлены иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документы о правоспособности, при отсутствии в подразделении Банка данных документов, имеющих актуальное состояние, для хозяйственных обществ еще документы о совершении крупной сделки и сделки с заинтересованностью аффилированных лиц (предоставляются при необходимости на каждую кредитную сделку). Допускается предоставление на бумажном носителе Устава со всеми приложениями к нему (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), свидетельства о государственной регистрации (далее в настоящем подпункте – учредительные документы Кредитополучателя, предоставленные на бумажном носителе).

Формы вышеуказанных согласий, Заявлений и перечень иных документов, необходимых для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документов о правоспособности, размещены на официальном интернет-сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.sber-bank.by](http://www.sber-bank.by)) раздел «Малому бизнесу» (дальнейший маршрут: «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – «Бизнес-Экспресс» - узнать больше – документы –) документы для юридического лица, в закладках «Пакет документов для НКЛ», «Пакет документов для ВКЛ с промежуточными сроками погашения 90 дней», «Пакет документов для ВКЛ с промежуточными сроками погашения 180 дней».

Формы документов извлекаются Клиентом с официального сайта Банка, заполняются, подписываются руководителем Клиента на бумажном носителе, после чего переводятся в электронный вид путем их сканирования в формате pdf, за исключением Заявления, которое заполняется Клиентом в электронном виде (не распечатывается на бумажный носитель и, соответственно, не сканируется), и направляется в Банк в порядке, установленном настоящими Условиями.

Иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документы о правоспособности, за исключением учредительных документов Кредитополучателя, которые допускается предоставлять на бумажном носителе, направляются в Банк в отсканированном виде в формате pdf в порядке, установленном настоящими Условиями.

5.3.1 Документы, перечисленные в настоящем подпункте, за исключением учредительных документов Кредитополучателя, которые допускается предоставлять на бумажном носителе, предоставляются

Клиентом в Банк путем осуществления входа в СДБО через официальный сайт Банка (<https://sbbol.bps-sberbank.by/login>), путем ввода логина/пароля, по маршруту «Произвольный документ (письмо) в банк»: раздел «Прочее» - «Переписка» - «Исходящие письма в банк» - далее создается документ путем нажатия кнопки «Создать документ» - в отрывшейся форме в поле «Тема произвольного документа» выбирается тема - «Кредитование» - «Документы по кредитованию». В поле «Сообщение для банка» указывается: «Кредит «Бизнес-Экспресс» (поле дополняется следующим заверением: «Настоящим подтверждаем, что скан-копия(-и) документа(-ов) (электронная(-ые) версия(-и) документа(-ов)), прилагаемого(-ых) к настоящему письму (информации), соответствует(-ют) оригиналу(-ам) данного(-ых) документа(-ов). Оригинал(-ы) документа(-ов) оформлен(-ы) с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь и внутрикорпоративных процедур. Предлагаем в соответствии с п. 1 ст. 161 ГК РБ принять к использованию в работе прилагаемую(-ые) к настоящему письму (информации) скан-копию(и) документа(-ов), как документ(-ы) обладающий(-е) юридической силой наравне с его(их) оригиналом(-ами).» и в поле «Документы» прикрепляются все необходимые документы.

«Произвольный документ (письмо) в банк» с прикрепленными к нему пакетом документов, который включает в себя Заявление, Согласие физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях, Согласие на предоставление кредитного отчета из системы «Кредитный регистр», и иные документы, необходимые для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документы о правоспособности, за исключением учредительных документов Кредитополучателя, которые допускается предоставлять на бумажном носителе, со стороны Клиента подписывается с использованием ЭЦП руководителя;

5.3.2. В случае предоставления Кредитополучателем неполного, либо неправильно заполненного пакета документов, либо по требованию Банка предоставления иных документов, необходимых для принятия решения о выдаче кредита, в том числе документов о правоспособности, ранее предоставленные документы, в том числе Заявление на получение кредита, Согласие на предоставление кредитного отчета из системы «Кредитный регистр», Согласие физического лица (его законного представителя), в том числе индивидуального предпринимателя, на предоставление сведений о правонарушениях, хранящихся в едином государственном банке данных о правонарушениях предоставляются заново в порядке, предусмотренном настоящим подпунктом, за исключением учредительных документов Кредитополучателя, предоставленных на бумажном носителе.

5.3.3. Моментом получения Банком акцепта настоящей оферты (моментом заключения настоящего Кредитного договора) является присвоение клиентским менеджером файлу «Произвольный документ

(письмо) в банк» с прикрепленным к нему Заявлением, статуса «Исполнен», и комментарием с номером и датой настоящего Кредитного договора: «Заклучен Кредитный договор №\_ от\_».

Акцепт настоящей оферты не может быть совершен в ином порядке, кроме предусмотренного настоящими Условиями;

5.4. После направления в Банк файла «Произвольный документ (письмо) в банк» с прикрепленным к нему пакетом необходимых документов, в СДБО данному файлу присваивается статус «В обработке».

По завершению рассмотрения Банком Заявления, в СДБО файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» будет присвоен статус «Исполнено» с комментарием, в котором указывается номер и дата настоящего Кредитного договора: «Заклучен Кредитный договор №\_ от\_», либо с комментарием «Отказ в заключении кредитного договора» (в зависимости от итогового решения Банка о заключении Кредитного договора в соответствии с настоящими Условиями).

Настоящим Стороны приходят к соглашению о том, что Кредитодатель вправе удостоверить внешние формы представления Заявления, иных документов, направленных в Банк через СДБО посредством прикрепления к «Произвольному документу (письмо) в банк» в соответствии с настоящими Условиями, а также предоставлять указанные документы нотариусам, судам, а также любым иным третьим лицам, если это необходимо Кредитодателю для защиты своих прав по настоящему Кредитному договору.

5.4.1 Банк вправе отказать Кредитополучателю в заключении настоящего Кредитного договора в любом из следующих случаев:

не предоставление одновременно с направлением Заявления в Банк посредством СДБО документов, указанных в подпунктах 5.2, 5.3 пункта 5 настоящих Условий;

обнаружения Банком неверного оформления, неактуального значения процентной ставки, несоответствия или неточности в предоставленных Кредитополучателем документах;

наличие негативной информации в отношении Кредитополучателя и (или) руководителя Кредитополучателя, в том числе в случаях наличия у Банка сведений, подтверждающих недостоверность данных, представленных Кредитополучателем в целях идентификации, получения третьими лицами несанкционированного доступа к программным средствам Кредитополучателя;

наличие просроченной задолженности по действующим операциям, подверженным кредитному риску, по уплате основного долга, процентов за пользование кредитом и иных платежей;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь и (или) локальными правовыми актами Банка, в том числе в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Банк информирует Кредитополучателя об отказе в заключении настоящего Кредитного договора путем присвоения в СДБО файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» с прикрепленным к нему пакетом документов, статуса «Исполнено» и комментарием «Отказ в заключении кредитного договора».

5.4.2. Настоящий Кредитный договор не является договором присоединения и публичным договором, действует до исполнения Сторонами всех возникших на основании такого договора обязательств.

5.4.3. Дополнительным соглашением Сторон может быть изменено, дополнено либо исключено применение каких-либо положений настоящих Условий (Кредитного договора). Порядок заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору определяется настоящими Условиями.

Архив, в котором будут размещены Условия, утратившие силу, размещаются на официальном сайте Банка [www.sber-bank.by](http://www.sber-bank.by) в разделе «Малому бизнесу – Кредитование – Кредитование текущей деятельности – «Бизнес-Экспресс» - узнать больше – документы – Архив условий (Оферты).

## ГЛАВА 4 ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА

6. Кредитодатель обязуется предоставить Кредитополучателю микрокредит (далее – кредит) для финансирования текущей деятельности. Форма предоставления кредита определяется пунктом 2 Заявления.

Максимальный размер (лимит) общей суммы предоставляемых Кредитополучателю денежных средств (при предоставлении кредита путем открытия невозобновляемой кредитной линии), предельный размер единовременной задолженности, срок полного погашения кредита определяются пунктами 4,5 Заявления.

При погашении части кредита его повторная выдача Кредитодателем не осуществляется (при предоставлении кредита путем открытия невозобновляемой кредитной линии).

При погашении части кредита его повторная выдача осуществляется Кредитодателем с соблюдением предельного размера единовременной задолженности, установленного пунктом 4 Заявления и сроков предоставления кредита, установленных пунктом 7 Заявления (при предоставлении кредита путем открытия возобновляемой кредитной линии).

7. Проценты за пользование кредитом, процентные периоды.

Процентная ставка по кредиту является переменной, ее величина устанавливается в размере, определенном в пункте 6 Заявления. При изменении размера базового показателя процентная ставка по кредиту, определенная в пункте 6 Заявления, изменяется в день изменения базового показателя без заключения дополнительного соглашения к настоящему

Кредитному договору и без последующего уведомления Кредитополучателя об изменении размера процентной ставки по кредиту.

Изменение размера фиксированного показателя процентной ставки по кредиту, определенного в пункте 6 Заявления, осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору в порядке, установленном пунктом 19 настоящего Кредитного договора.

8. Срок и порядок предоставления и погашения кредита, уплаты процентов и плат за пользование кредитом:

8.1. выдача кредита в рамках настоящего Кредитного договора производится в сроки, указанные в Приложении 1 к Заявлению;

8.2. выдача кредита производится в белорусских рублях;

8.3. предоставление кредита производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств любым из следующих способов, не противоречащих действующим требованиям законодательства Республики Беларусь:

на счет Кредитополучателя, открытый в ОАО «Сбер Банк»;

на счета третьих лиц в оплату платежных инструкций, представленных Кредитополучателем на бумажном носителе / в виде документа в электронном виде с использованием СДБО;

8.4. погашение кредита производится в сроки, согласно порядку погашения кредита, указанному в пункте 8 Заявления;

8.5. в случае досрочного погашения кредита, за исключением случаев, указанных в части второй настоящего пункта, исполненными считаются обязательства Кредитополучателя по погашению кредита с ближайшими сроками погашения, установленными в соответствии с подпунктом 8.4 пункта 8 настоящего Кредитного договора (полностью либо частично в зависимости от суммы фактической задолженности на дату погашения кредита согласно установленным Заявлением срокам погашения).

В случае если на дату окончания периода предоставления кредита, определенного подпунктом 8.1 пункта 8 настоящего Кредитного договора, сумма фактической задолженности по кредиту менее максимального размера (лимита) общей суммы предоставляемых Кредитополучателю денежных средств (при предоставлении кредита путем открытия невозобновляемой кредитной линии) (предельного размера единовременной задолженности), определенного пунктом 6 настоящего Кредитного договора, исполненными считаются обязательства Кредитополучателя по погашению кредита с наиболее поздними сроками погашения, установленными в соответствии с подпунктом 8.4 пункта 8 настоящего Кредитного договора (полностью либо частично в зависимости от суммы фактической задолженности);

8.6. до полного погашения кредита Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю проценты за пользование кредитом за каждый расчетный период, указанный в пункте 28 настоящего Кредитного договора, 20 числа месяца, следующего за месяцем начисления процентов, а также в день полного погашения кредита;

8.7. погашение кредита и уплата процентов производится платежным поручением Кредитополучателя, платежным ордером Кредитодателя, иными способами, предусмотренными законодательством Республики Беларусь;

8.8. погашение кредита и уплата начисленных по нему процентов (в том числе в случае взыскания Кредитодателем денежных средств со счетов Кредитополучателя) осуществляется в валюте кредита.

Погашение кредита (в том числе в случае взыскания Кредитодателем денежных средств со счетов Кредитополучателя) в валюте, отличной от валюты кредита, осуществляется Кредитополучателем только с согласия Кредитодателя по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по настоящему Кредитному договору.

Уплата Кредитополучателем/взыскание Кредитодателем процентов за пользование кредитом осуществляется в белорусских рублях.

Согласие Кредитодателя на погашение кредита валютой, отличной от валюты кредита (в том числе с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь), выражается путем принятия от Кредитополучателя в погашение кредита денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, по курсу, определенному в части второй настоящего пункта.

Непринятие Кредитодателем денежных средств в валюте, отличной от валюты кредита, в погашение кредита является отказом Кредитополучателю в погашении кредита валютой, отличной от валюты кредита.

Погашение кредита (его части) и уплата начисленных по нему процентов по настоящему Кредитному договору может осуществляться третьими лицами (в том числе за счет бюджетных средств), если это не противоречит законодательству Республики Беларусь (в том числе с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь);

8.9. денежные средства для погашения задолженности по настоящему Кредитному договору (в том числе для погашения задолженности по кредиту (его части), уплате процентов) подлежат зачислению на счет 3819, открытый в ОАО «Сбер Банк» и указанный в Приложении 1 к Заявлению.

Датой погашения задолженности по кредиту (его части) и уплаты начисленных процентов по кредиту, иных платежей по настоящему Кредитному договору считается дата поступления денежных средств на счет 3819, открытый в ОАО «Сбер Банк» и указанный в Приложении 1 к Заявлению;

8.10. при досрочном перечислении Кредитополучателем денежных средств в погашение основного долга по кредиту и (или) начисленных процентов в соответствии с подпунктами 12.1 и 12.3 пункта 12 настоящего Кредитного договора, денежные средства распределяются Кредитодателем в порядке, определенном законодательством Республики Беларусь и в соответствии с календарной очередностью наступления платежей по

погашению основного долга/ уплате начисленных процентов, определенной Кредитным договором;

8.11. кредит не предоставляется при выявлении в расчетных документах Кредитополучателя несоответствия назначения платежа цели кредитования, указанной в пункте 6 настоящего Кредитного договора, а также при отсутствии сведений о наличии или отсутствии просроченной задолженности по операциям кредитного характера в других банках;

8.12. срок полного погашения кредита указывается в Приложении 1 к Заявлению.

## ГЛАВА 5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

9. Кредитодатель обязуется:

9.1. предоставить Кредитополучателю кредит со счета по учету кредитов, в сумме и сроки, оговоренные в настоящем Кредитном договоре и указанные в Приложении 1 к Заявлению;

9.2. начислять проценты за пользование кредитом в размере и в порядке, установленными настоящим Кредитным договором;

9.3. при неисполнении Кредитополучателем обязательств по погашению кредита (его части) (в том числе в случае предъявления к досрочному погашению кредита (его части)), уплате процентов за пользование им задолженность со следующего дня после истечения установленного срока погашения кредита, уплаты процентов за пользование им признать просроченной;

9.4. денежные средства, поступившие на счет 3819, указанный в Приложении 1 к Заявлению, распределить на погашение задолженности по кредиту, уплату процентов и прочих платежей Кредитополучателя, предусмотренных настоящим Кредитным договором, в порядке и очередности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

9.5. информировать Кредитополучателя об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров банковских счетов, других изменениях, имеющих прямое отношение к настоящему Кредитному договору, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня свершения соответствующего факта путем размещения указанных изменений на официальном сайте Банка [www.sber-bank.by](http://www.sber-bank.by).

10. Кредитополучатель обязуется:

10.1. полностью использовать кредит на цели, предусмотренные Кредитным договором, своевременно и в полном объеме производить все расчеты и платежи по настоящему Кредитному договору.

Использованием кредита не по целевому назначению считается:

несоответствие назначения платежа, указанного в расчетных документах Кредитополучателя, цели кредитования, указанной в пункте 6 настоящих Условий;

10.2. обеспечить, начиная с квартала, следующего за кварталом предоставления кредита (части кредита), ежеквартальные поступления денежных средств на текущие счета, открытые у Кредитодателя в размере, указанном в пункте 9 Заявления (рублевый эквивалент поступлений денежных средств в иностранной валюте определяется по курсу Национального Банка Республики Беларусь на дату зачисления иностранной валюты на текущий (расчетный) счет, открытый у Кредитодателя) за исключением:

- сумм кредитов, предоставленных на текущий (расчетный) счет;
- средств по договорам скрытого факторинга;
- средств по договорам займа и любым иным договорам, предусматривающим заимствование денежных средств;
- поступления денежных средств с иных счетов Кредитополучателя, открытых у Кредитодателя;
- средств, возвращенных со счетов по учету депозитов;
- средств со счетов формирования покрытия по аккредитивам;
- средств, полученных от продажи (погашения) ценных бумаг (депозитные сертификаты, векселя, облигации, акции), кроме случаев, когда эти ценные бумаги были получены за отгруженные товары, выполненные работы, оказанные услуги;
- средств, полученных от покупки/продажи/конверсии иностранной валюты, за исключением поступлений денежных средств по валютно-обменным операциям из других банков;
- средств, полученных Кредитополучателем от третьих лиц в погашение ранее выданных Кредитополучателем займов этим или другим лицам;
- средств, перечисленных Кредитополучателем третьим лицам/Кредитодателю и возвращенные этими лицами/Кредитодателем по любому основанию на счета Кредитополучателя, открытые у Кредитодателя, в том числе поступления излишне перечисленного эквивалента в белорусских рублях/иностранной валюте, ранее направленного Кредитополучателем на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты;
- возврат денежных средств при отзыве Кредитополучателем платежного поручения/заявки на покупку/продажу/конверсию иностранной валюты;
- средств, поступивших с благотворительных счетов;
- средств, ошибочно перечисленных Кредитополучателем и возвращенных на счета Кредитополучателя, открытые у Кредитодателя)).

Допустимое отклонение параметров, установленных частью первой настоящего подпункта – до 5 (пяти) процентных пунктов.

При установлении в договорах, заключенных между Кредитодателем и Кредитополучателем, различных объемов поступлений денежных средств, подлежащих зачислению Кредитополучателем на текущие (расчетные) счета, открытые у Кредитодателя, применяются параметры, установленные для каждого договора индивидуально, штраф взыскивается по каждому действующему договору;

10.3. при наступлении сроков погашения кредита, уплаты начисленных процентов по нему, неустоек (штрафов, пеней), осуществления иных платежей, предусмотренных настоящим Кредитным договором, обеспечить на своем текущем (расчетном) банковском счете наличие денежных средств в размере, необходимом для погашения задолженности, и предоставлять Кредитодателю (в иной банк, в котором открыт текущий (расчетный) банковский счет Кредитополучателя) платежные поручения на списание средств со своего текущего (расчетного) банковского счета;

10.4. в течение срока действия настоящего Кредитного договора представлять по требованию Кредитодателя следующие документы, сведения, информацию (с печатями (при наличии) и подписями оригиналы на бумажном носителе, либо заверенные надлежащим образом их копии), обеспечивая их достоверность (допускается направление документов, сведений (в том числе скан-образов оригиналов документов на бумажном носителе) посредством СДБО, с соблюдением условий пункта 34 настоящих Условий), обеспечивая их достоверность, в сроки, установленные Кредитодателем в отдельном требовании (уведомлении):

по Кредитополучателям, составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

бухгалтерскую отчетность в составе форм, определенных законодательством Республики Беларусь, – ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

годовой бухгалтерский баланс со всеми приложениями – не позднее 5 апреля года, следующего за отчетным;

иные документы, дополнительные сведения, в том числе согласно формам, разработанным Кредитодателем, для прохождения Кредитополучателем процедуры идентификации (анкетирования) с целью выполнения Кредитодателем функций, возложенных в соответствии с законодательством Республики Беларусь, – в сроки, им установленные;

по Кредитополучателям, не составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

налоговую декларацию (расчет) по налогу при упрощенной системе налогообложения, подоходному, единому налогу (в зависимости от применяемой системы налогообложения) – ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца квартала, следующего за отчетным кварталом;

10.5. в течение срока действия настоящего Кредитного договора предоставлять следующие сведения при их наличии, и (или) возникновении, и (или) при снятии не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором выявлено их наличие, и (или) возникновение, и (или) снятие, либо в иные сроки по требованию Кредитодателя:

по Кредитополучателям, составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

информацию о наличии просроченной кредитной задолженности перед другими банками и (или) размере просроченной задолженности перед иными контрагентами, бюджетом, который составляет более 25% от общего размера

кредиторской задолженности по данным бухгалтерского баланса и (или) иной отчетности на последнюю отчетную (квартальную) дату;

информацию о предъявленных к Кредитополучателю исков (требований) (за исключением исков, инициированных Банком), при условии, если сумма иска превышает 10% стоимости активов Кредитополучателя на последнюю отчетную дату;

информацию о наличии за последние 12 месяцев 3-х и более фактов возникновения просроченной кредитной задолженности перед другими банками продолжительностью свыше 7 календарных дней;

информацию об открытии в отношении Кредитополучателя конкурсного, ликвидационного производства, а также признание Кредитополучателя в установленном законодательством порядке экономически несостоятельным или банкротом;

информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, причинивших Кредитополучателю ущерб, не позволяющий ему продолжить свою деятельность;

информацию об изменениях в перечне ключевых бенефициаров (с долей собственности в уставном фонде Кредитополучателя свыше 50%) и руководства, сведения о которых ранее не были предоставлены Кредитодателю, и (или) о смерти Кредитополучателя – собственника (руководителя) частного унитарного предприятия/общества с ограниченной ответственностью с предоставлением Кредитодателю копии подтверждающего документа;

по Кредитополучателям, не составляющим бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством:

информацию о наличии информации о предъявленных к Кредитополучателю исков (требований) (за исключением исков, инициированных Банком), при условии, если сумма иска превышает 10% от выручки за отчетный квартал;

информацию о наличии за последние 12 месяцев 3-х и более фактов возникновения просроченной кредитной задолженности перед другими банками продолжительностью свыше 7 календарных дней;

информацию об открытии в отношении Кредитополучателя конкурсного, ликвидационного производства, а также признание Кредитополучателя в установленном законодательством порядке несостоятельным или банкротом;

информацию о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, причинивших Кредитополучателю ущерб, не позволяющий ему продолжить свою деятельность;

информацию об изменениях в перечне ключевых бенефициаров (с долей собственности в уставном фонде Кредитополучателя свыше 50%) и руководства, сведения о которых ранее не были предоставлены Кредитодателю, и (или) о смерти Кредитополучателя – собственника (руководителя) частного унитарного предприятия/общества с ограниченной

ответственностью с предоставлением Кредитодателю копии подтверждающего документа;

10.6. письменно информировать Кредитодателя об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты, номеров банковских счетов, обслуживающего банка, руководства (руководитель, его заместители, главный бухгалтер), других изменениях, имеющих прямое отношение к настоящему Кредитному договору.

Информация, указанная в части первой настоящего подпункта, должна быть предоставлена Кредитодателю не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня свершения соответствующего факта. В случае отсутствия такого уведомления, использование прежних данных является надлежащим;

10.7. Кредитополучателю, являющемуся юридическим лицом, в течение срока действия настоящего Кредитного договора не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемых изменений в письменной форме предварительно уведомить Кредитодателя о реорганизации Кредитополучателя (путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования (за исключением случаев, связанных с изменением организационно – правовой формы юридического лица во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, предусматривающего преобразование Кредитополучателя)), участия в уставном фонде более 20 (двадцати) процентов (создание дочерних и зависимых обществ, унитарных предприятий, в том числе (но не ограничиваясь) путем выделения и передачи им части имущества Кредитополучателя стоимостью более 10 (десяти) процентов от активов на последнюю отчетную дату).

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о реорганизации Кредитополучателя, в том числе изменения организационно-правовой формы Кредитополучателя во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, письменно информировать Кредитополучателя с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих принятие решения о реорганизации (уведомление направляется в соответствии с условиями пункта 33 настоящего Кредитного договора).

По факту реорганизации Кредитополучателя, в том числе изменения организационно-правовой формы Кредитополучателя во исполнение принятого и вступившего в силу акта законодательства, письменно информировать Кредитодателя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня ее осуществления с предоставлением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих факт реорганизации (уведомление направляется в соответствии с условиями пункта 33 настоящего Кредитного договора);

10.8. по требованию Кредитодателя обеспечивать возможность проверки своего финансового состояния и хозяйственной деятельности;

10.9. досрочно погасить кредит и уплатить начисленные по нему проценты в полной сумме (за фактическое количество дней пользования кредитом) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления

Кредитодателем Кредитополучателю соответствующего извещения ((требования) с уведомлением), если иной срок не указан в соответствующем извещении (требовании) Кредитодателя, в случаях:

несвоевременных возврата (погашения) кредита и (или) уплаты процентов за пользование им;

непредоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Кредитному договору в соответствии с условиями, установленными настоящим Кредитным договором, утраты обеспечения или ухудшения его условий и (или) непредоставления дополнительного обеспечения в соответствии с условиями, установленными настоящим Кредитным договором, при снижении стоимости обеспечения (утрате, ухудшении состояния либо условий хранения);

необеспечения возможности осуществления Кредитодателем контроля за состоянием заложенного имущества, а также имущества, правовой титул на которое переведен на Кредитодателя;

нецелевого использования кредита;

необеспечения возможности осуществления Кредитодателем контроля за целевым использованием кредита;

наличия у Кредитополучателя признаков финансовой неустойчивости, размещенных на официальном сайте Кредитодателя;

в иных случаях, предусмотренных законодательством;

10.10. надлежащим образом исполнять условия и иные обязательства предусмотренные настоящим Договором, а также в течение срока действия настоящего договора, своевременно исполнять денежные обязательства, предусмотренные иными договорами, на совершение операций, подверженных кредитному риску, заключенными между Кредитодателем и Кредитополучателем, не допускать возникновения обстоятельств, при наступлении которых Кредитполучатель обязуется досрочно погасить кредит, приведенных в подпункте 10.9 пункта 10 настоящего Кредитного договора;

10.11. возместить убытки, уплатить Кредитодателю неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, в сроки, установленные настоящим Кредитным договором;

10.12. не допускать случаев, являющихся в соответствии с законодательством Республики Беларусь основанием для подачи в экономический суд заявления(-ий) о несостоятельности или банкротстве / объявлении в установленном законодательством порядке Кредитополучателя несостоятельным или банкротом / открытии в отношении Кредитополучателя конкурсного производства;

10.13. не принимать решения о ликвидации Кредитополучателя без предварительного письменного уведомления Кредитодателя;

10.14. не допускать наложения ареста на имущество Кредитополучателя балансовой стоимостью более 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;

10.15. осуществлять свою деятельность в рамках требований законодательства Республики Беларусь и в пределах разумного предпринимательского риска, не допуская возникновения экономически и юридически необоснованных рисков, в том числе не допускать возникновения случаев досрочного погашения кредита, приведенных в подпункте 10.9 пункта 10 настоящего Договора;

10.16. не допускать возникновения критериев негативной информации до полного исполнения обязательств по настоящему Договору;

10.17. в случае внесения по инициативе Кредитополучателя изменений и (или) дополнений в условия настоящего Договора до заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору уплатить Кредитодателю вознаграждение, предусмотренное Сборником вознаграждений за операции, осуществляемые ОАО «Сбер Банк».

## ГЛАВА 6 ПРАВА СТОРОН

11. Кредитодатель имеет право:

11.1. осуществлять контроль целевого использования кредита;

11.2. требовать от Кредитополучателя предоставления документов, сведений, информации в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора;

11.3. анализировать показатели производственно-финансовой деятельности Кредитополучателя и производить проверки на месте осуществления им деятельности по всем вопросам функционирования;

11.4. отказаться от исполнения обязательств по предоставлению кредита в полной сумме или ее части (без предварительного уведомления Кредитополучателя), при невыполнении Кредитополучателем любого из обязательств, предусмотренных условиями настоящего Кредитного договора, иными договорами на совершение операций, подверженных кредитному риску, заключенными между Кредитодателем и Кредитополучателем и (или) при наличии у Кредитодателя оснований, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе в области предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

11.5. начислять и предъявлять Кредитополучателю ко взысканию неустойки (штрафы, пени), в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора.

Неустойки (штрафы, пени), судебные расходы и другие издержки, понесенные Кредитодателем, уплачиваются Кредитополучателем, списываются/взыскиваются Кредитодателем в белорусских рублях;

11.6. начиная со дня наступления срока исполнения Кредитополучателем обязательств по осуществлению любого платежа

(задолженность по кредиту, проценты, неустойки (штрафы, пени)) в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора, списать со счетов Кредитополучателя в белорусских рублях и иностранной валюте платежным ордером сумму кредита, причитающегося к уплате по сроку, в соответствии с настоящим Кредитным договором, процентов по кредиту и неустоек (штрафов, пеней) с текущего(-их) (расчетного(-ых) банковских) счета(-ов) Кредитополучателя в очередности, установленной законодательством и Кредитным договором;

11.7. при возникновении просроченной задолженности по кредиту и (или) процентам по нему принимать меры по взысканию долга в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

11.8. при наступлении любого или нескольких из перечисленных случаев, указанных в подпункте 10.9 пункта 10 настоящего Кредитного договора, Кредитодатель вправе приостановить дальнейшую выдачу кредита (без предварительного уведомления), направить Кредитополучателю письменное извещение ((требование) с уведомлением) о необходимости досрочного полного (частичного) погашения кредита, в том числе с ненаступившими сроками погашения, и уплаты процентов за фактическое количество дней пользования кредитом Кредитополучателем в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления Кредитодателем Кредитополучателю соответствующего письменного извещения ((требования) с уведомлением);

11.9. в случае взыскания Кредитодателем денежных средств со счетов Кредитополучателя на погашение кредита в соответствии с условиями настоящего Кредитного договора в валюте, отличной от валюты настоящего Кредитного договора, Кредитодатель имеет право направлять денежные средства на погашение кредита на соответствующие счета по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по настоящему Кредитному договору.

Списание денежных средств со счетов Кредитополучателя на погашение кредита по настоящему Кредитному договору в валюте, отличной от валюты кредита, производится Кредитодателем с учетом требований валютного законодательства Республики Беларусь;

11.10. списать причитающиеся Кредитодателю платежи по настоящему Кредитному договору (задолженность по кредиту, проценты, неустойки (штрафы, пени)) в счет неотложных нужд с соблюдением очередности, установленной законодательством;

11.11. при наличии средств на текущем (расчетном) банковском счете Кредитополучателя производить списание платежным ордером Кредитодателя суммы начисленных процентов за пользование кредитом, неустойки, штрафов (пеней) при наступлении срока их погашения, а также в день наступления срока погашения кредита с соблюдением установленной

очередности платежей в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

12. Кредитополучатель имеет право:

12.1. досрочно вернуть кредит с уплатой начисленных процентов за пользование кредитом;

12.2. погасить с согласия Кредитодателя задолженность по кредиту (его части) по настоящему Кредитному договору валютой, отличной от валюты кредита, по централизованному курсу проведения валютно-обменных операций с корпоративными клиентами ОАО «Сбер Банк», действующему в момент совершения валютно-обменных операций, связанных с исполнением обязательств по Кредитному договору;

12.3. досрочно уплатить проценты за фактическое время пользования кредитом при отсутствии просроченной задолженности по Кредитному договору (основной долг, проценты, неустойка (штраф, пеня)) и иным договорам, заключенным между Кредитополучателем и Кредитодателем;

12.4. отказаться от получения кредита, уведомив Кредитодателя одним из способов, предусмотренных пунктом 33 настоящих Условий;

12.5. знакомиться с Перечнем признаков финансовой неустойчивости и критериями негативной информации, в том числе с изменениями, внесенными в указанные документы, размещенными Кредитодателем в открытом доступе для клиентов на официальном сайте Банка;

## ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13. Кредитодатель уплачивает Кредитополучателю:

13.1. неустойку (пеню) в размере 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы несвоевременно выданного кредита за каждый день просрочки платежа, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 11.4 пункта 11 настоящего Кредитного договора;

13.2. неустойку (пеню) в размере 0,02 (ноль целых две сотых) процента от суммы неправильно начисленных Кредитодателем и уплаченных Кредитополучателем процентов за пользование кредитом.

14. Кредитополучатель уплачивает Кредитодателю:

14.1. убытки вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) Кредитополучателем обязательств по настоящему Кредитному договору, включая судебные расходы и другие издержки;

14.2. при нарушении сроков погашения основного долга по кредиту неустойку в размере 50 (пятьдесят) процентов от размера процентной ставки по кредиту, определенной пунктом 6 Заявления, начисленную за каждый день просрочки на сумму просроченной задолженности по основному долгу, с округлением до двух знаков после запятой по математическим правилам округления. Срок уплаты неустойки за нарушение сроков погашения кредита аналогичен сроку уплаты процентов за пользование кредитом, установленному в пункте 6 Заявления;

14.3. неустойку (штраф) в размере 1 (одной) базовой величины за невыполнение Кредитополучателем пункта 35 настоящего Кредитного договора (за каждое нарушение);

14.4. неустойку (пеню) в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы кредита, указанной в пункте 4 Заявления за неисполнение или ненадлежащего исполнения Кредитополучателем обязательства, указанного в подпункте 10.2. пункта 10 настоящего Кредитного договора, за каждый установленный Кредитодателем факт нарушения;

14.5. при установлении в договорах, заключенных между Кредитодателем и Кредитополучателем, мер ответственности Кредитополучателя за невыполнение идентичных условий договоров, применяются условия последнего по дате заключения действующего договора между Кредитодателем и Кредитополучателем.

Настоящий подпункт не применяется в отношении нарушений, установленных в подпункте 14.2 пункта 14 настоящего Кредитного договора, а также на договоры на проведение операций, подверженных кредитному риску, мониторинг по которым осуществляется в автоматическом режиме с использованием программного обеспечения Банка: договор об овердрафтном кредитовании в режиме «Онлайн-овердрафт»/ «ONE CLICK» и (или) договор по предоставлению кредита(ов) по технологии кредитования «Smart technology», а также на подпункт 2.2.12 пункта 2.2 Договора об овердрафтном кредитовании;

14.6. неустойки (штрафы, пени), предусмотренные настоящим Кредитным договором, судебные расходы и другие издержки, понесенные Кредитодателем, уплачиваются Кредитополучателем в белорусских рублях путем перечисления денежных средств с текущих (расчетных) счетов Кредитополучателя на основании его платежного поручения.

При непредставлении Кредитополучателем Кредитодателю платежного поручения на перечисление средств в погашение задолженности по начисленным штрафным санкциям (неустойки, штрафы, пени), предусмотренным настоящим Кредитным договором, судебным расходам и другим издержкам, понесенным Кредитодателем, их погашение осуществляется путем списания Кредитодателем своим платежным ордером с текущих (расчетных) банковских счетов Кредитополучателя в любой день, начиная со дня выявления нарушения Кредитополучателем требований настоящего Кредитного договора (образования задолженности по уплате указанных платежей) и возникновения у Кредитодателя права на взыскание с Кредитополучателя указанных платежей;

14.7. неустойки (штрафы), предусмотренные настоящим Кредитным договором, установленные в базовых величинах, уплачиваются Кредитополучателем/взыскиваются Кредитодателем в белорусских рублях исходя из размера базовой величины, установленной законодательством Республики Беларусь на дату платежа/взыскания;

14.8. Кредитополучатель возмещает Кредитодателю убытки, уплачивает неустойки (штрафы, пени), начисленные в соответствии с условиями

настоящего Кредитного договора, в любой день, начиная со дня выявления Кредитодателем факта нарушения Кредитополучателем условий настоящего Кредитного договора и возникновения у Кредитодателя права на взыскание с Кредитополучателя неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков по настоящему Кредитному договору, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Кредитодателем Кредитополучателю соответствующего письменного извещения (требования с уведомлением) в соответствии с условиями пункта 33, за исключением случаев, установленных подпунктом 14.2 пункта 14 настоящего Кредитного договора.

14.9. Кредитополучатель несет ответственность:

За предоставление недостоверных документов и/или сведений, предоставляемых Кредитодателю, в том числе за их фальсификацию (включая подлинность подписей и достаточность полномочий на их подписание), несвоевременность их предоставления в Банк, недостоверность содержащихся в них сведений;

за подписание документов, в том числе Заявления, путем проставления ЭЦП неуполномоченными лицами Кредитополучателя.

В соответствии с заключенным Кредитным договором, Кредитополучатель несет ответственность за действия любого лица, подписавшего и направившего Заявление посредством СДБО (при корректной идентификации и аутентификации Кредитополучателя (его уполномоченного представителя)), в связи с чем, полученная от Кредитодателя сумма денежных средств будет считаться кредитом, предоставленным в соответствии с Кредитным договором, а Кредитополучатель будет обязан его вернуть в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кредитным договором.

## ГЛАВА 8 СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

15. Настоящий Кредитный договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Кредитополучателем своих обязательств по возврату кредита и уплате процентов за пользование им, а также иных обязательств, вытекающих из настоящего Кредитного договора.

16. Изменение условий настоящего Кредитного договора осуществляется на основании дополнительных соглашений к нему, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кредитным договором. Предложение Кредитодателя заключить дополнительное соглашение к настоящему Кредитному договору, осуществляется путем предварительного уведомления Кредитополучателя об изменении и (или) дополнении настоящего Кредитного договора путем размещения новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Кредитодателя и вступления ее в силу.

Датой уведомления Кредитополучателя об изменении и (или) дополнении настоящего Кредитного договора считается дата размещения

настоящих Условий в новой редакции (с учетом изменений и дополнений) на официальном сайте Банка. Кредитодатель через СДБО обязуется сообщить Кредитополучателю о размещении на официальном сайте Кредитодателя новой редакции настоящих Условий.

Новая редакция настоящих Условий является офертой и размещается на официальном сайте Кредитодателя не менее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты вступления в силу новой редакции настоящих Условий, если иной срок не указан в уведомлении или не предусмотрен законодательством. Заключение дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору осуществляется путем акцепта Кредитополучателем адресованной ему Кредитодателем оферты. Акцепт Кредитополучателем оферты может быть молчанием Кредитополучателя в ответ на адресованную ему Кредитодателем оферту, если иной акцепт не будет предусмотрен офертой. В случаях, связанных с изменением условий настоящего Кредитного договора, ухудшающих положение Кредитополучателя (увеличение размера процентов за пользование кредитом, ответственности в виде неустойки (штрафа, пени и др.), о предоставлении отсрочки (рассрочки) платежа по настоящему Кредитному договору, акцепт Кредитополучателем оферты не может быть молчанием, в таком случае порядок акцепта устанавливается офертой.

Если иное не предусмотрено новой редакцией настоящих Условий, измененные формы Заявлений распространяют своё действие на Кредитополучателей, у которых на дату вступления в силу новой редакции настоящих Условий кредитные договоры в рамках новой редакции настоящих Условий не были заключены.

17. При отсутствии задолженности Кредитополучателя по настоящему Кредитному договору возможно досрочное расторжение настоящего Кредитного договора по инициативе Кредитополучателя путем направления Кредитополучателем Кредитодателю посредством СДБО ходатайства (оферты) о расторжении настоящего Кредитного договора, в том числе при отказе Кредитополучателя от последующей выборки денежных средств по кредиту следующего содержания: «Прошу досрочно расторгнуть кредитный договор №\_\_ от «\_\_» \_\_20\_\_ года, заключенный между ОАО «Сбер Банк» и (наименование Кредитополучателя)». Ходатайство (оферта) о расторжении настоящего Кредитного договора должно быть подписано ЭЦП руководителя Кредитополучателя.

Акцептом оферты Кредитополучателя является присвоение Кредитодателем в СДБО ходатайству (оферте) Кредитополучателя статуса «Исполнено».

Датой расторжения настоящего Кредитного договора является присвоение клиентским менеджером файлу «Произвольный документ (письмо) в банк» с ходатайством (офертой) Кредитополучателя, статуса «Исполнен» с указанием комментария: «Кредитный договор №\_ от\_расторгнут \_\_.\_\_.20\_\_».

18. Акцепт молчанием Кредитополучателя адресованной ему Кредитодателем оферты осуществляется в следующем порядке и с учетом следующих особенностей:

а) Кредитодатель размещает на официальном сайте Кредитодателя оферту;

б) согласие Кредитополучателя (акцепт оферты) выражается молчанием, которое считается имеющим место, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения на официальном сайте Кредитодателя оферты (далее - срок для акцепта) Кредитополучатель письменно не уведомит Кредитодателя об отказе от акцепта в порядке, установленном абзацем (в) настоящего подпункта.

в) несогласие Кредитополучателя с офертой Кредитодателя (отказ от акцепта) может быть выражено только путем направления Кредитодателю письменного уведомления, содержащего полное и безусловное несогласие с предложенным Кредитодателем изменением условий настоящего Кредитного договора, при условии, что оно получено Кредитодателем до окончания срока для акцепта. Уведомление, полученное с опозданием и (или) содержащее предложение принять оферту Кредитодателя на иных условиях, чем предложено Кредитодателем, не является отказом в рамках требований настоящего пункта.

г) ответ Кредитополучателя о согласии заключить дополнительное соглашение к настоящему Кредитному договору на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

19. По соглашению Сторон заключение дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору допускается путем составления текстового документа, включая документ в электронном виде (в том числе электронный документ), или путем обмена Сторонами текстовыми документами, включая документы в электронном виде (в том числе электронные документы), которые подписаны уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием средств связи и иных технических средств, компьютерных программ, информационных систем или информационных сетей, если такой способ подписания позволяет достоверно установить, что соответствующий текстовый документ подписан уполномоченными представителями Сторон.

20. При изменении места нахождения, банковских/расчетных реквизитов, телефонов, электронной почты либо иных контактных данных Сторон, такая Сторона должна уведомить другую Сторону любым из способов, указанных в пункте 33 настоящего Кредитного договора, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня возникновения указанных изменений. В случае отсутствия такого уведомления, а также до момента его получения соответствующей Стороной использование прежних данных является надлежащим.

## ГЛАВА 9 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

21. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим между Сторонами в процессе исполнения условий настоящего Кредитного договора, предъявление письменного предложения о добровольном урегулировании спора (претензии) не является обязательным.

22. В случае направления Сторонами предложения о добровольном урегулировании спора (претензии) Стороны устанавливают сокращенный срок рассмотрения претензии, который не может превышать 10 календарных дней с момента ее получения.

23. Все разногласия и споры по настоящему Кредитному договору подлежат рассмотрению Экономическим судом по месту регистрации Кредитополучателя в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

## ГЛАВА 10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

24. Расходы Кредитополучателя, связанные с покупкой, продажей (конверсией) иностранной валюты, переводом средств (иностранной и национальной валюты) в погашение денежных обязательств по настоящему Кредитному договору, риски, связанные с изменением курсов валют, несет Кредитополучатель.

25. При недостаточности средств для исполнения Кредитополучателем обязательств по погашению кредита, уплате процентов за пользование им, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных настоящим Кредитным договором, их погашение (уплата) осуществляется в очередности, установленной законодательством Республики Беларусь.

26. Кредитополучатель проинформирован о том, что сведения по настоящему Кредитному договору и о выполнении обязательств по нему будут направляться Кредитодателем в Национальный банк Республики Беларусь в течение срока действия настоящего Кредитного договора в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь, а также о предусмотренных законодательством Республики Беларусь местах предоставления кредитных отчетов.

27. При расчете процентов количество дней в году принимается равным 365 (366), в месяце – равным количеству календарных дней в месяце. Начисление процентов производится на остаток фактической задолженности по кредиту на начало дня, начиная со дня, следующего за днем выборки (предоставления) кредита, по день погашения кредита включительно.

28. Расчетный период для начисления процентов устанавливается ежемесячно с первого по последний календарный день месяца.

29. В случае несовпадения последнего рабочего дня с последним календарным днем, проценты за оставшиеся нерабочие дни начисляются в последний рабочий день исходя из остатка на конец последнего рабочего дня.

30. Кредитополучатель дает свое согласие на передачу Кредитодателем сведений, составляющих банковскую тайну, о Кредитополучателе, о присоединении его к настоящему Кредитному договору, и о выполнении

обязательств по нему в письменном и (или) электронном виде, дочерним и зависимым компаниям (обществам) Кредитодателя, ПАО Сбербанк.

31. В случаях, не предусмотренных настоящим Кредитным договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

32. Приложения к настоящему Кредитному договору являются его неотъемлемой частью.

33. Уведомления, направляемые в процессе исполнения заключенного настоящего Кредитного договора, в том числе об изменении условий настоящего Кредитного договора (включая оферты, ходатайства требования и иные сообщения), направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

а) уведомления, направленные нарочным, – с момента вручения Стороне-адресату;

б) уведомления, направленные заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой на юридический адрес, указанный в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) – с момента отправки Стороне-адресату. Уведомление считается полученным Кредитополучателем со дня его отправки Кредитодателем. При этом уведомление считается полученным в том числе, если уведомление будет возвращено Кредитодателю в связи с фактическим отсутствием Кредитополучателя, неявкой его за получением уведомления, отказом его от получения уведомления или в связи с иными подобными причинами;

в) уведомления, отправляемые посредством СДБО (при наличии заключенного между Сторонами соответствующего договора), считаются полученными:

- Кредитодателем – с момента присвоения уведомлению, отправленному Кредитополучателем, на рабочем месте Кредитополучателя статуса «Принят»;

- Кредитополучателем – с момента присвоения уведомлению, отправленному Кредитодателем, статуса «Обработан»/«Завершен». Если Кредитополучатель не инициирует сеанс связи (не осуществляет вход в СДБО) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента отправки Кредитодателем уведомления - по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента его отправки Кредитодателем.

г) уведомления Кредитодателя, направляемые Кредитополучателю путем их размещения на официальном сайте Банка, – с момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта посредством доступа через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Уведомления (включая требования и иные сообщения) направленные (адресованные) Кредитополучателем, будут считаться направленным надлежащим образом, если они доставлены Кредитодателю:

а) посылным, фельдъегерской службой, заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу, указанному в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- б) посредством факсимильной связи;
- в) СДБО;
- г) посредством электронной почты.

34. Любое ходатайство, извещение (требование с уведомлением) или иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Кредитному договору, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным лицом, если иное не предусмотрено настоящим Кредитным договором.

При этом сообщение, направляемое Кредитополучателем Кредитодателю посредством СДБО и содержащее скан-копию(и) документов (электронную(-ые) версию(-и) документа(-ов)), прилагаемого(-ых) к настоящему письму (информации)), должно содержать заверение Кредитополучателя по форме, предлагаемой Кредитодателем о том, что скан-копия(-и) документа(-ов) (электронная(-ые) версия(-и) документа(-ов)), прилагаемого(-ых) к настоящему письму (информации), соответствует(-ют) оригиналу(-ам) данного(-ых) документа(-ов)..

35. Стороны пришли к соглашению о возможности использования аналога собственноручной подписи уполномоченных лиц Сторон путем её факсимильного воспроизведения с помощью средств механического или иного копирования, электронной цифровой подписи при обмене посредством системы дистанционного банковского обслуживания документами/информацией в рамках настоящего Кредитного договора. Действие соглашения о возможности использования аналога собственноручной подписи (иных способов подписания, указанных в настоящем пункте настоящего Кредитного договора) распространяется, в том числе и на преддоговорную переписку Сторон путем обмена документами, переведенными в электронный вид путем сканирования и являющимися вложенным файлом к электронному документу, переданному Банку посредством системы дистанционного банковского обслуживания. При этом Кредитодатель оставляет за собой право требовать от Кредитополучателя предоставления оригиналов документов на бумажном носителе с собственноручной подписью уполномоченных лиц Кредитополучателя, а Кредитополучатель обязан их предоставить Кредитодателю по первому требованию Кредитодателя в срок, определенный Кредитодателем.

36. Настоящий Кредитный договор составлен на русском языке.

37. Кредитополучатель, заключая настоящий Кредитный договор, подтверждает, что ознакомлен и согласен с перечнем признаков финансовой неустойчивости и критериев негативной информации (далее в настоящем пункте – Перечень).

Перечень формируется ОАО «Сбер Банк» исходя из нормативных правовых актов Национального банка Республики Беларусь и требований локальных правовых актов ОАО «Сбер Банк», действующих на момент заключения настоящего Кредитного договора и в период его действия и размещается на официальном сайте Кредитодателя.

Кредитополучатель согласен с тем, что Перечень может изменяться Кредитодателем и новая редакция Перечня (далее в настоящем пункте – новая редакция Перечня) размещается Кредитодателем не менее чем за 3 (три) рабочих дня до наступления даты вступления в силу новой редакции Перечня, если иной срок не указан Кредитодателем в уведомлении или не предусмотрен законодательством.

Кредитодатель обязуется уведомить Кредитополучателя любым из способов, предусмотренных пунктом 16 настоящего Кредитного договора, о размещении на официальном сайте Кредитодателя новой редакции Перечня.

Публикация на официальном сайте новой редакции Перечня считается офертой Кредитодателя о заключении дополнительного соглашения к настоящему Кредитному договору. Порядок акцепта такой оферты определяется данной офертой. Ответ Кредитополучателя о согласии заключить дополнительное соглашение на иных условиях, чем предложено в оферте, акцептом не является.

38. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Кредитного договора Стороны принимают на себя обязательство не осуществлять действий, квалифицируемых применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

## ГЛАВА 11

### МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ КРЕДИТОДАТЕЛЯ

39. Место нахождения и реквизиты Кредитодателя: 220030, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости 32А-1, БИК BPSB BY2X, УНП 100219673;

40. Реквизиты Кредитополучателя указываются в Заявлении.».